BYMA EDUCA

Programa de Capacitación para Asesor Idóneo en Mercado de Capitales.

Clase 2: Oferta pública de adquisición (OPA). Transparencia. Procedimiento de denuncias, reclamos y consultas. Régimen informativo. Inversores.

SPEAKER

Patricia González

Abogada

OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN (OPA)

OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN

(Capítulo II Título III Normas CNV)

Operación de mercado por la cual una persona humana/jurídica, actuando de forma individual o concertada, ofrece de manera irrevocable y a un precio equitativo adquirir la totalidad de las acciones con derecho a voto de una sociedad admitida al régimen de la oferta pública por un tiempo prefijado y sujeto a un procedimiento especial de control de los términos y condiciones de la oferta.

PRINCIPIOS DE LA OPA

- Igualdad de trato
- Protección del Inversor
- Transparencia

OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN

IMACT

VOLUNTARIA

OBLIGATORIA

- Toma de control
- Control casi total
- Retiro voluntario del régimen de oferta pública

OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN OBLIGATORIA

ALCANCE UNIVERSAL

SE APLICAN NORMAS DE TRANSPARENCIA Y PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN AL PÚBLICO INVERSOR EN EL RÉGIMEN DE OP

OPA OBLIGATORIA DEBE INCLUIR A LOS TITULARES DE DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN U OPCIONES SOBRE ACCIONES, DE TÍTULOS DE DEUDA CONVERTIBLES QUE, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, PUEDAN DAR DERECHO A LA SUSCRIPCIÓN, ADQUISICIÓN O CONVERSIÓN EN ACCIONES CON DERECHO A VOTO



EFECTUARSE POR LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES CON DERECHO A VOTO Y DEMÁS VN EMITIDOS QUE DEN DERECHO A ACCIONES CON DERECHO A VOTO, Y NO PODRÁN SUJETARSE A CONDICIÓN ALGUNA



REGLAS - Condiciones esenciales OPA

- **Igualdad de tratamiento entre los accionistas**
- **Identificación del oferente**
- Precio equitativo;
- Plazos razonables y suficientes
- Obligación de brindar al inversor información detallada
- Irrevocabilidad de la oferta;
- **Constitución de garantías emitidas por una o más entidad/es financiera/s local/es o extranjera/s, esta última con sucursal o representación permanente en la RA, o por compañías de seguro del país fiscalizadas por la SSN, previa autorización de la CNV-**



REGLAS - Condiciones esenciales OPA

- Deber del órgano de administración de brindar su opinión sobre la oferta y sobre los precios o las contraprestaciones ofrecidas (fundada y acompañada de 1 o más informes de valuación independientes);
- Régimen posibles ofertas competidoras;
- Reglas sobre retiro o revisión de la oferta, prorrateo, revocación de aceptaciones
- Reglas sobre publicidad de oferta y documentos emitidos por oferente y administradores;
- **Tipo de oferta. Adquisición o canje.** Si es oferta de canje, información sobre situación económica y financiera del oferente
- Al órgano de administración de la sociedad le está vedado obstaculizar el normal desarrollo de la oferta
- La sociedad no deberá ver obstaculizadas sus actividades por el hecho de que sus VN sean objeto de una oferta

OPA
PUBLICACIÓN DE LA OFERTA Y PLAZOS

Plazo de difusión: Dentro de los 5 días hábiles de notificada la aprobación en lo formal de la oferta por la CNV, el oferente deberá proceder a la difusión pública del prospecto conteniendo la oferta en la AIF y en los Mercados autorizados.

Plazo de aceptación: El plazo otorgado a los inversores para aceptar o no la oferta no podrá ser inferior a 10 días hábiles, ni exceder de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación del prospecto.

Plazo de resolución: La CNV dispondrá de un plazo de 20 días hábiles para resolver la solicitud, contados desde que quede reunida toda la documentación y no se formulen nuevas observaciones o pedidos de información.

OPA OBLIGATORIA POR TOMA DE CONTROL

SUJETO OBLIGADO A FORMULAR UNA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN: QUIEN, DE MANERA INDIVIDUAL O MEDIANTE ACTUACIÓN CONCERTADA HAYA ALCANZADO, DE MANERA EFECTIVA, UNA PARTICIPACIÓN DE CONTROL DE UNA SOCIEDAD CUYAS ACCIONES SE ENCUENTREN ADMITIDAS AL RÉGIMEN DE OP

ALCANZADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE, UN PORCENTAJE DE DERECHOS DE VOTO IGUAL O SUPERIOR AL CINCUENTA POR CIENTO (50 %) DE LA SOCIEDAD

PARTICIPACIÓN INFERIOR AL CINCUENTA POR CIENTO (50 %) DE DERECHOS DE VOTO DE UNA SOCIEDAD PERO ACTÚA COMO CONTROLANTE

OPA por "Squeeze Out" (Control Casi Total)

Una sociedad anónima queda sometida a **CONTROL CASI TOTAL** cuando otra persona humana o jurídica, ya sea en forma directa o a través de otra u otras sociedades a su vez controladas por ella, es titular del 95 % o más del capital suscripto

Cualquier accionista minoritario podrá:

En Cualquier momento

Intimar a la controlante para que esta haga una oferta de compra del remanente en poder de minoritarios a un precio equitativo

De haber quedado en control casi total de otra persona ésta

Dentro de los 6 meses

Podrá emitir una Declaración Unilateral de Voluntad **(DUVA)** de adquisición de la totalidad del capital social remanente en poder de 3ros. a un precio equitativo

DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS

CUANDO UNA SOCIEDAD QUEDA SOMETIDA A CONTROL CASI TOTAL:

- La sociedad o persona controlante y la sociedad controlada deberán comunicar a la CNV y al mercado en que la sociedad controlada lista sus acciones el hecho de hallarse en situación de control casi total. Caso contrario podrá intimársela (por los minoritarios o por la CNV)

- Si la controlante es una S.A. con oferta pública en un mercado, puede hacerse una oferta de Canje a los accionistas minoritarios, adicionalmente a la oferta de adquisición en efectivo.
  Otra opción: Declaración Unilateral de Voluntad de Adquisición DUVA

- Transcurridos 60 días luego de intimado el accionista controlante, sin que éste emita una declaración unilateral de voluntad de adquisición o realice una OPA, el minoritario puede demandar judicialmente la adquisición de sus acciones ante tribunal judicial o arbitral

DUVA - DECLARACIÓN UNILATERAL DE VOLUNTAD DE ADQUISICIÓN

- Comprende a la totalidad de las acciones en circulación, y a todos los otros títulos convertibles en acciones que se hallen en poder de terceros.
- Debe contener la fijación del precio equitativo.
- De ser la persona controlante una S.A. con negociación de sus acciones, podrá ofrecer a los accionistas minoritarios la opción de canje de acciones.
- La declaración de adquisición, el valor fijado y las demás condiciones, incluido el nombre y domicilio de la entidad financiera, deberán publicarse.
- Dentro del plazo de cinco (5) días hábiles contados desde la conformidad por parte de la CNV, la persona controlante está obligada a depositar el monto correspondiente al valor total de las acciones y demás títulos convertibles comprendidos en la declaración de adquisición, en una cuenta especialmente abierta al efecto en una entidad financiera .

OPA POR RETIRO DEL RÉGIMEN DE OFERTA PÚBLICA

Cuando una sociedad, cuyas acciones se encuentren admitidas a los regímenes de OP acuerde su retiro voluntario deberá promover obligatoriamente una oferta pública de adquisición de sus acciones, de derechos de suscripción, obligaciones convertibles en acciones u opciones sobre acciones.

La adquisición de las propias acciones deberá efectuarla la sociedad o su controlante.

Condiciones:

- ✓ Deberá extenderse a todas las ON convertibles en acciones y demás valores negociables que den derecho a su suscripción o adquisición;
- ✓ No será preciso extender la oferta a aquellos que hubieran votado a favor del retiro en la asamblea, quienes deberán inmovilizar sus acciones hasta que transcurra el plazo de aceptación;
- ✓ Confeccionar un Prospecto explicativo;
- ✓ Fijar un Precio Equitativo.

OPA POR RETIRO DEL RÉGIMEN DE OFERTA PÚBLICA

Caso especial donde NO se requiere formular una OPA

Retiro del Régimen de Oferta Pública en la República Argentina, de una Sociedad Emisora de acciones constituida en el extranjero y originariamente cotizante en un Mercado extranjero (ej sociedad española que lista en el mercado argentino).

Condiciones:
a) las acciones se encuentren admitidas al listado o negociación en mercados regulados por organismos de control similares a la CNV,
b) su negociación en tales mercados reúna condiciones de liquidez iguales o superiores a las existentes en el mercado local al momento de solicitar dicho retiro;
c) la Sociedad manifieste que no ha solicitado el retiro del listado o negociación en el mercado que se considere el de mayor volumen ,y
d) se garantice a los inversores locales la posibilidad de mantener sus tenencias o de proceder a su venta en los mercados donde los valores continúen cotizando.

OPA OBLIGATORIA POR TOMA DE CONTROL

Opinión del Directorio, CA, y OF sobre razonabilidad

PRECIO EQUITATIVO (*)

EL MAYOR DE:

PRECIO MÁS ELEVADO QUE EL OFERENTE O PERSONAS QUE ACTÚEN CONCERTADAMENTE CON ÉL HUBIERAN PAGADO O ACORDADO POR LOS VALORES NEGOCIABLES DURANTE LOS 12 MESES PREVIOS A LA FECHA DE COMIENZO DEL PERÍODO DE LA OPA

PRECIO PROMEDIO DE LAS ACCIONES DURANTE EL SEMESTRE INMEDIATAMENTE ANTERIOR A LA FECHA DE ANUNCIO DE LA OPERACIÓN POR LA CUAL SE ACUERDE EL CAMBIO EN LA PARTICIPACIÓN DE CONTROL.

(*) CON INFORME DE 1 EVALUADORA

PRECIO EQUITATIVO EN OPA POR TOMA DE CONTROL

PRINCIPIO : **precio equitativo (PE)debe expresarse, pagarse y liquidarse en la misma moneda en la que se acordó o pagó el precio por la toma de control**.

EXCEPCIONES

CASO 1) Si no fuese posible pagar PE en la misma moneda, se admitirá el pago en su equivalente en pesos, utilizando el Índice Dólar BYMA , o el tipo de cambio vendedor de la moneda billete pactada del BNA, el que fuese mayor.

CASO 2) SI la moneda de pago fuese una moneda extranjera distinta al DÓLAR ESTADOUNIDENSE, el pago deberá hacerse en DOLARES ESTADOUNIDENSES o, a elección del accionista, en pesos al tipo de cambio vendedor de la moneda billete pactada del BNA.

CASO 3) Si el precio pagado por la toma de control fue en pesos, el PE, deberá ser realizado en pesos. Se incrementa tomando la Tasa Badlar en pesos de Bancos Privados, calculada considerando el promedio aritmético simple de las tasas diarias publicadas por el BCRA desde la fecha considerada para la determinación del PE inicial y hasta el día anterior a la fecha de pago.

CNV tiene un plazo de 20 días hábiles para objetar el precio en una OPA

OPA OBLIGATORIA POR CONTROL CASI TOTAL Y POR RETIRO

Opinión del Directorio, CA, y OF sobre razonabilidad

PRECIO EQUITATIVO (*)

NO podrá ser inferior al mayor de los indicados en los incisos a) y b

a) Precio más elevado que el oferente o personas que actúen concertadamente con él hubieran pagado o acordado por acciones durante los 12 meses previos a la declaración, intimación o al acuerdo de retiro.

b) Precio promedio de las acciones durante el semestre inmediatamente anterior a la fecha de anuncio de la declaración, intimación o al acuerdo de retiro

c) Valor patrimonial de las acciones (balance especial)

d) Valor de la sociedad según criterios de flujo de fondos descontados

e) Valor de liquidación

(*) CON INFORME DE 1 EVALUADORA

INCUMPLIMIENTOS SANCIONES



Incumple el deber de efectuar una OPA obligatoria quien:

- No la presente dentro del plazo máximo,
- La presente con irregularidades manifiestas;
- No la concrete dentro del plazo.

Sanciones específicas aplicadas por CNV:

- Previa intimación a los obligados, subasta de las participaciones adquiridas.
- Los sujetos que incumplan la obligación de formular una OPA no ejercerán los derechos políticos derivados de las acciones de la sociedad. Nulidad de los actos adoptados en ejercicio de dichos derechos.
- Aplicar restantes sanciones de la LMC

OFERTAS COMPETIDORAS

El anuncio de la OC debe informar sobre sus razones y objetivos.

CONDICIONES:

- ✓ Ser presentada hasta 5 días antes de la fecha de finalización de la oferta inicial.
- ✓ Estar dirigida a un número igual o superior de valores.
- ✓ Mejorar la oferta precedente (elevando min. 10% el valor de la contraprestación)

- ❑ La oferente inicial tiene un plazo de 7 días desde el anuncio de la OC para ratificar o mejorar su oferta.
- ❑ La autorización de la OC habilita al oferente inicial a desistir de su oferta.

OPA VOLUNTARIA

- Puede formularse por un número igual o inferior al total siempre que el oferente no encuadre en supuesto de toma de control, control casi total o retiro voluntario.
- El oferente podrá fijar el precio a su discreción sin que sean de aplicación las reglas relativas al precio equitativo.
- Deben difundirse pautas para su determinación e informe de evaluadora
- Puede ser condicionada a x ej. aceptación por un número mínimo de valores de la sociedad afectada, o a la autorización de la operación por parte de otros organismos estatales.
- La CNV no se expide con relación al precio ofrecido. Sólo aprobación formal de la realización de la oferta.

BYMA EDUCA

REGIMEN DE TRANSPARENCIA

ÁMBITO DE APLICACIÓN
OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES

OBJETIVO GENERAL

La protección del público inversor en el mercado de capitales, es una función primordial de las diferentes instituciones que conforman dicho mercado, y requiere de acciones concretas y permanentemente actualizadas a fin de asegurar información veraz, suficiente y oportuna para la toma de decisiones .

El plexo normativo relativo a transparencia resulta aplicable a todas las personas humanas y jurídicas que intervienen en el mercado de capitales.



REGIMEN INFORMATIVO OCASIONAL TRANSPARENCIA

IMACT

HECHOS RELEVANTES

CLIMATE

Todo hecho o situación que, por su importancia, sea apto para afectar en forma sustancial la colocación de los valores negociables, el curso de su negociación, o el desenvolvimiento de la actividad propia de cada sujeto alcanzado.

RÉGIMEN DE TRANSPARENCIA

Sujetos Alcanzados



- Administradores Emisoras- RRM- Designacion por el Org de Administración-Responsabilidad
- Org. de Fiscalización
- Administradores Mercados, Cámaras- Org de Fiscalización
- Plazo: **INMEDIATO**

Enumeración De Supuestos. (ejemplificativo)

Modalidad: directa, oportuna, veraz, suficiente

- AIF/Comunicación a los mercados
- Excepciones- Pedido de Dispensa.

¿QUÉ HECHOS DEBEN SER INFORMADOS POR LAS EMISORAS?

- Se resuelven cambios en el objeto social de la emisora, alteraciones de importancia en sus actividades o iniciación de otras nuevas
- Se enajenan bienes del activo fijo que representan más del 15% de este rubro según el último balance.
- Renuncian o se remueven a los administradores y miembros del órgano de fiscalización. Deberán informarse las causas, y su reemplazo.
- Se deciden inversiones extraordinarias y celebración de operaciones financieras o comerciales de magnitud.
- Los estados contables de la emisora arrojan pérdidas superiores al 15% del patrimonio neto.



- Se produce una causal de disolución de la emisora. En este supuesto cabrá indicar las medidas que, dado el caso, vayan a proponerse o adoptarse cuando la causa de disolución fuere subsanable.

- Se inician tratativas para formalizar un acuerdo preventivo extrajudicial (APE) con todos o parte de sus acreedores; se solicita la apertura de concurso preventivo, pedidos de quiebra por la entidad o por terceros, declaración de quiebra y todas las resoluciones importantes en el marco de estos procesos.

- Ocurre un acontecimiento fortuito, por ej. el incendio de una planta o un derrame tóxico, que obstaculiza o pueda llegar a obstaculizar seriamente el desenvolvimiento de las actividades de la emisora, lo que incluye hechos que generen o puedan generar afectaciones de importancia al ambiente. En este caso deberán especificarse sus consecuencias.

- Existencia de causas judiciales importancia económica significativa o de trascendencia para el desenvolvimiento de las actividades de la emisora, incluyendo causas de importancia relativas al ambiente, que promueva o se le promuevan.



- Se celebran o son cancelados contratos de licencia o franquicia, de agrupamientos, de colaboración y uniones transitorias de empresas.
- La emisora se atrasa en el cumplimiento de las obligaciones asumidas en los valores representativos de deuda.
- Se decide gravar bienes con hipotecas o prendas cuando ellas superen en conjunto el 10% del patrimonio neto, o se otorgan avales y fianzas que superen en conjunto dicho porcentaje.
- Se celebran contratos de cualquier naturaleza que establezcan limitaciones a la distribución de utilidades o a las facultades de los órganos sociales.
- Se toma conocimiento de hechos que afecten o puedan afectar en forma sustancial la situación económica, financiera o patrimonial de las sociedades controladas y controlantes.



- Autorización, suspensión, retiro o cancelación de la negociación respecto de la emisora en el país o en el extranjero.
- Las autoridades de control aplican a la emisora sanciones de importancia económica significativa o de trascendencia para el desenvolvimiento de sus actividades.
- Los accionistas de la emisora celebran acuerdos de sindicación de acciones.
- La emisora celebra con los integrantes de sus órganos de administración, fiscalización y/o gerentes, o con personas jurídicas controladas por estos, directa o indirectamente, contratos de significatividad económica.
- Se producen cambios en las tenencias que configuren el o los grupos de control.
- .**La emisora decide adquirir sus propias acciones** En este caso deberá indicar, entre otros puntos: el rango de precios a los que la sociedad esté dispuesta a efectuar la adquisición y la cantidad máxima de acciones a adquirir. Y la decisión de enajenar las acciones propias adquiridas. **(ppio trato igualitario entre todos los accionistas)**



- Se establecen o modifican planes, sistemas o modalidades de recompensas y reconocimientos que estructuran la remuneración total de los integrantes del órgano de administración, de fiscalización, comités especiales y empleados (stocks options).

- Despidos de trabajadores que representen un 10% del número total que prestan servicios en la entidad o en sus plantas industriales.

- De los estados contables aprobados por el directorio, corresponderá informar el resultado del ejercicio dividido en ordinario y extraordinario, detalle del patrimonio neto discriminado por rubros y montos, sus propuestas en materia de distribución de dividendos en efectivo y en especies, capitalizaciones de ganancias de ajustes monetarios del capital y de otros conceptos. En caso de que no se no efectuaran propuestas en materia de distribución de dividendos, detalle de los motivos por la cual no ha podido efectuarla.



¿QUÉ HECHOS DEBEN SER INFORMADOS POR LOS AGENTES REGISTRADOS?

- Detalle y estado de todas las causas donde el agente o a sus miembros en los órganos de administración y fiscalización, se vean involucrados, como actor o demandado.
- Todo allanamiento indicando los datos relacionados con el mismo.
- Medidas cautelares que involucren al agente o a sus miembros en los órganos de administración y fiscalización.
- Modificación de su sede social inscripta, sede operativa, sucursales y horario de atención.
- Altas y bajas de sucursales, indicando datos completos.
- Reemplazo de la persona a cargo de la función de cumplimiento regulatorio y de la función de relaciones con el público, junto con los motivos de su modificación, indicando datos completos de la nueva persona designada.

.



- Celebración de convenios con entidades del exterior y, de corresponder, rescisión de los mismos.
- Todo evento que implique un riesgo real o potencial de su capacidad operativa y patrimonial.
- Imposibilidad de ejercer las modalidades autorizadas de contacto con el cliente.
- Y todo otro hecho o toda situación aquí no enumerada que corresponda informar debido a su capacidad de repercutir en el desempeño de los agentes registrados ante la CNV.



INFORMACIÓN A MERCADOS



SUJETOS

- Emisoras
- Agentes de Negociación.
- Directores , síndicos, gerentes de emisoras.
- Consejos de Calificación.
- Directores y funcionarios CNV, de mercados y agentes registrados.
- Personas Físicas o Jurídicas.

- Acuerdos Sindicación de Acciones.
- Accionistas de mercados (A partir del 2%)

OBLIGACIÓN

- Hechos Relevantes.

- Cantidad y Clase de Acciones, Títulos de Deuda Convertibles, Opciones.

- Adquisición / Pérdida del Control. Adquisición / Venta del 5%.
- Existencia de tales Convenios.
- Toda variación en dichas tenencias

BYMA EDUCA



DEBER DE GUARDAR RESERVA

TODOS AQUELLOS SUJETOS QUE EN RAZÓN DE SU CARGO O ACTIVIDAD TENGAN INFORMACIÓN ACERCA DE UN HECHO NO DIVULGADO PÚBLICAMENTE Y QUE POR SU IMPORTANCIA SEA APTO PARA AFECTAR LA COLOCACIÓN DE VALORES NEGOCIABLES CON OFERTA PÚBLICA AUTORIZADA, O EL CURSO DE SU NEGOCIACIÓN EN LOS MERCADOS, DEBERÁN GUARDAR ESTRICTA RESERVA AL RESPECTO Y ABSTENERSE DE NEGOCIAR HASTA TANTO DICHA INFORMACIÓN TENGA CARÁCTER PÚBLICO.

DEBER DE GUARDAR RESERVA

SUJETOS ALCANZADOS



- DIRECTORES, ADMINISTRADORES, GERENTES, SÍNDICOS, MIEMBROS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA, ACCIONISTAS CONTROLANTES Y PROFESIONALES INTERVINIENTES EN ENTIDADES AUTORIZADAS A LA OFERTA PUBLICA.
- CUALQUIER PERSONA QUE, EN RAZÓN DE SU CARGO, ACTIVIDAD, POSICIÓN O RELACIÓN TENGA ACCESO A TAL INFORMACIÓN.
- CUALQUIER PERSONA QUE POR RELACIÓN TEMPORARIA O ACCIDENTAL CON LA EMISORA O CON CUALQUIERA DE LOS DEMÁS SUJETOS MENCIONADOS, O RELACIÓN SOCIAL O FAMILIAR CON ACCIONISTAS INTEGRANTES DEL GRUPO DE CONTROL O CON LOS SUJETOS ANTES MENCIONADOS, PUEDA ACCEDER A LA INFORMACIÓN CITADA.

DEBER DE GUARDAR RESERVA

Deberes de los Sujetos Alcanzados



- Impedir que la información reservada pueda ser objeto de utilización abusiva o desleal y tomar de inmediato las medidas necesarias para prevenir y, en su caso, corregir las consecuencias que de ello pudieran derivarse.
- Denunciar de inmediato ante la CNV.



DEBER DE LEALTAD Y DILIGENCIA

CONSISTE EN LA OBLIGACIÓN DE OBSERVAR UNA CONDUCTA LEAL Y DILIGENTE EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES.

ALCANZA A: DIRECTORES, ADMINISTRADORES Y MIEMBROS DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN.

- Brindar información relevante al público inversor en forma veraz y suficiente.
- Hacer prevalecer, el interés social de la emisora en que ejercen su función y el interés común de todos sus socios por sobre cualquier otro interés.
- Abstenerse de procurar cualquier beneficio personal a cargo de la emisora que no sea la propia retribución de su función.
- Organizar e implementar sistemas y mecanismos preventivos de protección del interés social.

- Supuesto de conflicto de Interés/Interés contrario. el director con un interés contrario al de la sociedad, deberá hacerlo saber al directorio y a los síndicos y abstenerse de intervenir en la deliberación, so pena de incurrir en responsabilidad solidaria e ilimitada (art 272 LGS)

DEBER DE LEALTAD Y DILIGENCIA



CÁMARAS COMPENSADORAS, AGENTES DE NEGOCIACIÓN Y DEMÁS CATEGORÍAS DE AGENTES REGISTRADOS EN LA CNV, QUIENES DEBERÁN:

- Observar una conducta profesional ejemplar.
- Actuar en forma leal y diligente frente a sus clientes y demás participantes en el mercado.
- Evitar prácticas que puedan inducir a engaño, o que vicien el consentimiento de su contraparte, o que puedan afectar la transparencia, estabilidad, integridad o reputación del mercado.
- Otorgar prioridad al interés de sus clientes.
- Abstenerse de actuar en caso de advertir conflicto de intereses

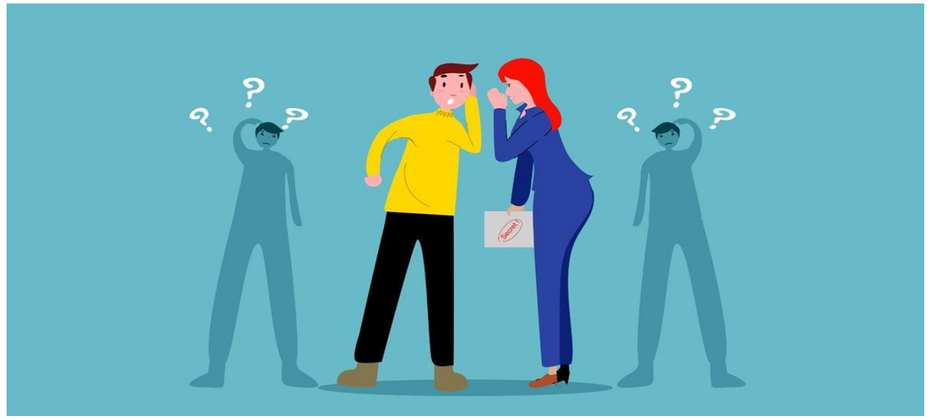
BYMA EDUCA

CONDUCTAS CONTRARIAS A LA TRANSPARENCIA

OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES EN EL ÁMBITO DE LA OFERTA PÚBLICA.

¿Qué es el insider trading?

"INSIDER TRADING", es la actividad realizada por sujetos que en razón de su trabajo o profesión vinculada a una emisora, se encuentran en conocimiento de información privilegiada que aún no ha sido divulgada públicamente y utilizan dicha información en beneficio propio, o de un tercero o bien en perjuicio del mercado.



BYMA EDUCA

#BYMAEDUCA

ABUSO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA



NO:

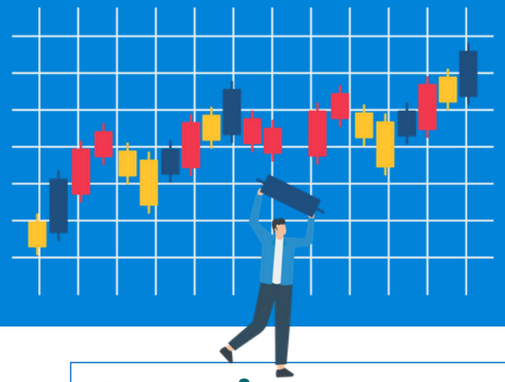
Utilizar la información reservada a fin de obtener para sí o para otros, ventajas de cualquier tipo, deriven ellas de la compra o venta de valores negociables, o de cualquier otra operación relacionada con el régimen de la oferta pública.

No se considera abuso de información privilegiada si el director de una emisora comunica la información a un tercero en el ejercicio normal de su cargo.

SANCIONES

ACCIÓN DE RECUPERO:

SUJETO ACTIVO: Emisoras. PLAZO: 6 meses. OBJETO: diferencial de precio positivo por quienes hicieron uso de la información indebida. EXCEPCIÓN: si no la inicia la emisora dentro del plazo de 6 meses, o dentro de los 60 días de ser intimada, o no la impulsara diligentemente, puede ser iniciada por cualquier accionista.



MANIPULACIÓN Y ENGAÑO AL MERCADO

Los inversores yo cualquier otro interviniente en los mercados, en OPI o mercados secundarios deben ABSTENERSE DE:

a) realizar prácticas o conductas intencionales o voluntarias que pretendan o permitan la manipulación de precios o volúmenes de los valores negociables listados en Mercados, afectando artificialmente a los mismos-.

b) incurrir en prácticas o conductas engañosas que puedan inducir a error a cualquier participante en dichos mercados, en relación con la compra o venta de cualquier valor negociable en la OP.

AGRAVANTE: SI LA CONDUCTA SANCIONADA FUERE REALIZADA POR EL ACCIONISTA DE CONTROL, LOS ADMINISTRADORES, GERENTES, SÍNDICOS DE TODAS LAS PERSONAS SUJETAS A LA FISCALIZACIÓN DE DICHO ORGANISMO O FUNCIONARIOS DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL.



ENGAÑO AL MERCADO

Supuestos de engaños al mercado:

- **Transacciones en las que no se produzca, más allá de la apariencia, la transferencia de los valores negociables.**

- **Transacciones efectuadas con el propósito de crear la apariencia falsa de existencia de oferta y demanda o de un mercado activo, aún cuando se produzca efectivamente la transferencia de los VN.**



PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

LA PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y DIFUSIÓN **NO** PODRÁ CONTENER DECLARACIONES, ALUSIONES O DESCRIPCIONES QUE PUEDAN INDUCIR A ERROR, EQUÍVOCOS O CONFUSIÓN AL PÚBLICO, SOBRE LA NATURALEZA, PRECIOS, RENTABILIDAD, RESCATES, LIQUIDEZ, GARANTÍAS O CUALQUIER OTRA CARACTERÍSTICA DE LOS VALORES NEGOCIABLES

SANCIONES

Podrá ordenar al sujeto infractor que modifique o suspenda la publicidad, además de aplicar otras sanciones.

BYMA EDUCA

PROCEDIMIENTO APLICABLE ANTE INCUMPLIMIENTO. DENUNCIAS

CONCEPTO. RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO. COMO EFECTUARLAS, DONDE DIRIGIRLAS.

RECLAMOS Y CONSULTAS.

PROCEDIMIENTO APLICABLE ANTE INCUMPLIMIENTOS

TITULO XIII NORMAS CNV

El incumplimiento de las obligaciones

Es Objeto de investigación y eventual sanción por parte de la CNV

Deber de Colaboración

- Toda persona sujeta a un procedimiento de investigación tiene el deber de colaborar con la CNV. La conducta renuente y reiterada en contrario un elemento de convicción en contra.
- Debe ser previamente notificada de modo personal, por nota a su domicilio o en forma electrónica al domicilio constituido a tal efecto.



DENUNCIAS-Título XIII Normas CNV

UNA DENUNCIA ES TODA PRESENTACIÓN EN LA QUE SE SOSTENGA LA COMISIÓN O EXISTENCIA DE UNA IRREGULARIDAD ADMINISTRATIVA EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA CNV.

- **Deberá tener por objeto denunciar el accionar de personas humanas y/o jurídicas que se desempeñen en el Mercado de Capitales.**
- **Las denuncias deben presentarse ante la CNV.**

DENUNCIAS

Regla general:

Las denuncias deben ser formuladas por escrito y firmadas, detallando:



a) Nombre Completo

b) DNI

c) Teléfono

d) Dirección

Medios habilitados:

- ✓ Por correo postal, dirigido a la CNV, 25 de Mayo N° 175, 6° piso, C.A.B.A. (1002)
- ✓ Por la página web de la CNV a través del **Formulario Electrónico de Denuncias.**
- ✓ Personalmente en 25 de Mayo N° 175, por mesa de entradas, de Lunes a Viernes de 10 a 15 horas.

DENUNCIAS 

- Deben explicar motivos de la presentación y adjuntar documentación disponible.

- Se prevé la posibilidad de **Denuncia anónima** (sin identificación del denunciante). Es atendida y tramitada siempre y cuando sea **razonablemente circunstanciada** y los elementos adjuntados permitan **presumir la verosimilitud** de los hechos.

- CNV ratifica el expreso carácter de “secreto y reservado” que revisten todas las investigaciones que lleva adelante este Organismo, El denunciante **NO** será considerado parte del procedimiento y **NO** podrá tomar vista de las actuaciones durante la etapa de investigación. La persona denunciada **NO** forma parte del expte hasta la formulación de cargos, en ese momento puede tomar vista y ejercer defensa.

- La decisión final **SI** le será comunicada por parte de la CNV.

- Si durante el desarrollo del trámite se presumiera la existencia de hechos ilícitos corresponderá efectuar denuncia penal por la CNV.

- La CNV también puede actuar de oficio ante irregularidades administrativas o informaciones periodísticas.

DENUNCIAS

RECIBIDA LA DENUNCIA Y REALIZADA LA INVESTIGACIÓN, LA MISMA PUEDE CULMINAR CON:

- Desestimación de la denuncia.
- Formulación de advertencia.
- Instrucción de sumario administrativo.
- Formulación de denuncia penal.
- Formulación de reporte de operación sospechosa.



BYMA EDUCA

PYMES

FINANCIAMIENTO PYMES



FINANCIAMIENTO PYMES



La CNV establece regímenes diferenciados según las características de los emisores, particularmente las Pymes.

- Se entiende por Pequeñas y Medianas Empresas a los efectos del acceso al mercado de capitales (PYMES CNV), a las empresas definidas como Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) que cuenten con “Certificado MiPyME” y se encuentren, por ende, inscriptas en el Registro de Empresas MiPyME.
- Podrán emitir valores negociables bajo los regímenes aplicables a las PYMES CNV las asociaciones civiles.
- Exclusiones: No serán consideradas PYMES CNV las entidades bancarias, las compañías de seguros y los mercados autorizados a funcionar por la CNV.
- **Las emisiones de ON Pyme CNV, así como de CHPD avalados pueden estar garantizadas por una SGR (Sociedad de Garantía Recíproca) Su objeto ppal es otorgar garantías a sus socios partícipes mediante la celebración de contratos-**

.

AUTORIZACION AUTOMATICA ON

Se incorpora un régimen especial para la oferta pública de ON por su bajo y mediano impacto, que permite acceder al régimen de oferta pública sin revisión previa de la CNV, bajo un esquema informativo simplificado y con supervisión posterior del organismo.

RÉGIMEN DE OFERTA PÚBLICA CON AUTORIZACIÓN AUTOMÁTICA POR SU BAJO IMPACTO

- Emisiones dentro de los límites establecidos en UVA.
- No requiere prospecto aprobado por CNV
- No aplica el régimen informativo periódico general.

BYMA EDUCA

RÉGIMEN DE OFERTA PÚBLICA CON AUTORIZACIÓN AUTOMÁTICA POR SU MEDIANO IMPACTO

- Requisitos similares, con mayores límites de emisión.
- Se requiere la elaboración de un prospecto simplificado (sin revisión ni aprobación previa por parte del organismo del control) que debe publicarse en AIF
- Régimen informativo simplificado (presentación de estados financieros anuales y hechos relevantes que puedan afectar la capacidad de pago o las condiciones de la emisión).

·**Modificaciones recientes :** El régimen PyME CNV Garantizada se incorpora dentro del régimen de bajo impacto.

LA AUTORIZACIÓN AUTOMÁTICA NO IMPLICA LA RENUNCIA DE LA CNV A SU FACULTAD DE SUPERVISIÓN, MANTENIÉNDOSE EL CONTROL EX POST Y LA RESPONSABILIDAD DEL EMISOR POR LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA.

#BYMAEDUCA

AUTORIZACION AUTOMATICA ON

El régimen está:

REGLA GENERAL: dirigido a inversores calificados.

EXCEPCIONES: pueden participar inversores no calificados cuando:

- **ON PyME CNV se encuentre totalmente avalada por SGR o entidad financiera.**

BONOS SVS

En cualquiera de los segmentos del régimen automático pueden emitirse valores negociables temáticos (Bonos Verdes, Sociales o Sustentables).

Estos instrumentos:

- **Deben cumplir los Lineamientos para la Emisión de Valores Negociables Temáticos.**
- **Se ajustan a estándares internacionales (ICMA).**
- **Se listan en panel específico de BYMA.**
- **Requieren informe de revisión externa que respalde la etiqueta temática.**
- **Los mercados pueden establecer requisitos adicionales para reforzar la transparencia.**

CONSTITUYEN UNA EXCEPCIÓN AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO, YA QUE PUEDEN REQUERIR CONDICIONES ADICIONALES.

INVERSORES CALIFICADOS. CATEGORÍAS.



a) El Estado Nacional, las Provincias y Municipalidades, Entidades Autárquicas, Sociedades del Estado y Empresas del Estado.
b) Organismos Internacionales y Personas Jurídicas de Derecho Público.
c) Fondos Fiduciarios Públicos.
d) La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) – Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
e) Cajas Previsionales.
f) Bancos y Entidades Financieras Públicas y Privadas.
g) Fondos Comunes de Inversión.
h) Fideicomisos Financieros con oferta pública.
i) Compañías de Seguros, de Reaseguros y Aseguradoras de Riesgos de Trabajo.
j) Sociedades de Garantía Recíproca.
k) Personas Jurídicas registradas por la CNV como agentes, cuando actúen por cuenta propia.
l) Personas humanas que se encuentren inscriptas, con carácter definitivo, en el Registro de Idóneos a cargo de la CNV.
m) Personas humanas o jurídicas, que al momento de efectuar la inversión cuenten con inversiones en valores negociables y/o depósitos en entidades financieras por un monto equivalente a UVA 350.000.
n) Personas jurídicas constituidas en el extranjero y personas humanas con domicilio real en el extranjero.

Negociación Instrumentos PYME.



En lo referido a los pagarés bursátiles y facturas de crédito electrónicas MiPyMEs, los Agentes de Custodia, Registro y Pago (ACRyP) deberán implementar una plataforma informática mediante la cual todo participante y el público inversor pueda acceder, de forma libre y gratuita, a la información de los pagos efectuados en relación a dichos instrumentos.

BYMA EDUCA

CÓDIGO DE CONDUCTA

Código de conducta profesional. Obligaciones.



IDONEIDAD EN EL MERCADO DE CAPITALES

La idoneidad es un requisito exigido por la Comisión Nacional de Valores a quienes desempeñen las actividades de venta, promoción o prestación de cualquier tipo de asesoramiento al público inversor, para garantizar que cuentan con el nivel de competencia e integridad requerido.





REGISTRO DE ASESORES IDÓNEOS

•Lo lleva la CNV. La inscripción en el Registro Definitivo posibilitará ser idóneo en los Agentes y Fondos Comunes de Inversión, cuando ejerzan actividad en los mismos.

•Constan todas las personas habilitadas para desarrollar la función comercial o de asesoramiento que implique contacto con el público inversor a través de un agente registrado en la CNV en cualquiera de las categorías .

•Es público y se puede consultar a través de la página www.cnv.gob.ar

•Los agentes registrados deben publicar en sus páginas institucionales los idóneos que asesoran y tienen contacto con el público.

REGISTRO DE ASESORES IDÓNEOS



INCOMPATIBILIDADES

No podrán ser elegidos para ser idóneos de los Agentes registrados en la CNV:

A) QUIENES NO PUEDAN EJERCER EL COMERCIO.

B) LOS CONDENADOS POR LOS DELITOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 176 A 180 DEL CÓDIGO PENAL (QUEBRADOS U OTROS DEUDORES PUNIBLES) O COMETIDOS CON ÁNIMO DE LUCRO O CONTRA LA FE PÚBLICA O QUE TENGAN PENA PRINCIPAL, CONJUNTA O ALTERNATIVA DE INHABILITACIÓN, HASTA 10 AÑOS DESPUÉS DE CUMPLIDA LA CONDENA.

C) LOS FALLIDOS Y LOS CONCURSADOS HASTA 5 AÑOS DESPUÉS DE SU REHABILITACIÓN.

D) LAS PERSONAS A QUIENES SE LES HAYA APLICADO LA SANCIÓN DE INHABILITACIÓN DISPUESTA EN EL ARTÍCULO 132 INCISO C) DE LA LEY N° 26.831, HASTA 5 AÑOS DESPUÉS DE QUEDAR FIRME LA INHABILITACIÓN.

E) LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN INCLUIDAS EN LOS LISTADOS DE TERRORISTAS Y/U ORGANIZACIONES TERRORISTAS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA UIF.

F) LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN INHABILITADAS POR EL BCRA



REQUISITOS PARA SER IDÓNEO EN EL MERCADO DE CAPITALES

- Rendir y aprobar un examen de idoneidad conforme los requisitos establecidos por la CNV.
- Ser integrante o dependiente de un Agente matriculado, o de sociedades del mismo grupo económico.
- Requerir a la CNV la inscripción en el Registro de Idóneos.
- Realizar los cursos de actualización que determine la CNV
- Cumplir de manera permanente las normas de conducta dispuestas en las Normas de CNV

BYMA EDUCA

IDÓNEOS



NORMAS DE CONDUCTA

- Deberá actuar con honestidad, imparcialidad, profesionalidad, diligencia y lealtad con los inversores con quienes tenga contacto y también respecto a sus empleadores, velando por la gestión sana y prudente en el ejercicio de su actividad.
- Deberá evitar cualquier práctica que pueda inducir a engaño al inversor o que genere conflicto de intereses.

INCUMPLIMIENTO

Será pasible de la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 132 de la Ley N° 26.831 , sin perjuicio de la responsabilidad que también le pueda corresponder al Agente y a sus integrantes.

Ante el incumplimiento de los requisitos de su inscripción y de actualización, la Comisión podrá disponer la caducidad de inscripción del idóneo.

SISTEMAS DE SUPERVISIÓN Y SEGURIDAD

Las personas físicas y/o jurídicas autorizadas a funcionar y registradas en la CNV deberán:

a) Establecer sistemas que garanticen el cumplimiento de las obligaciones impuestas y la prevención y represión de las conductas contrarias a la transparencia.
b) Fijar los procedimientos y sistemas mínimos de seguridad, a fin de prevenir o detectar violaciones a los deberes.
c) Contar con un Código de Protección al Inversor o Código de Conducta.

BYMA EDUCA



BYMA EDUCA



CONTENIDOS MÍNIMOS DEL CÓDIGO DE CONDUCTA Título XII Normas CNV

- ✓ NORMATIVA APLICABLE RELACIONADA CON LA TRANSPARENCIA en el Ámbito de la Oferta Pública, las conductas contrarias a la transparencia y los procedimientos tendientes a prevenir dichas conductas.
- ✓ NORMAS DE PROTECCIÓN AL INVERSOR VIGENTES. explicación de los derechos que incumben a los inversores, especialmente respecto del pequeño inversor minorista no profesional que participa en el mercado de capitales, y los procedimientos aplicables, en cuanto a tiempo, modo y forma, para el efectivo ejercicio de tales derechos.
- ✓ DISPOSICIONES QUE REGULAN EL COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL ALCANZADO, garantizando entre otros aspectos, la seguridad y eficiencia en los servicios prestados, el respeto del deber de confidencialidad y la prevención de eventuales conflictos de intereses.

BYMA EDUCA

RESPONSABLE DE RELACIONES CON EL PÚBLICO

RESPONSABLE DE RELACIONES CON EL PÚBLICO

PRINCIPIO: TODO AGENTE QUE ASESORA AL PÚBLICO INVERSOR TIENE LA OBLIGACIÓN DE BRINDAR INFORMACIÓN Y RESPONDER CONSULTAS SOLICITADAS POR SUS CLIENTES.

LOS AGENTES DEBERÁN DESIGNAR UNA PERSONA RESPONSABLE DE RELACIONES CON EL PÚBLICO , CUYA FUNCIÓN SERÁ :

- Atender todos los reclamos y/o denuncias de los clientes e informarlo inmediatamente al órgano de administración y al órgano de fiscalización.
- Dentro de los 5 días de recibido deberá remitir a la CNV un detalle de los reclamos y/o denuncias recibidas con indicación del estado en cada caso y las medidas adoptadas, con actualizaciones semanales.

EN CASO DE NO RESOLVER EL CONFLICTO ANTE EL AGENTE CORRESPONDERÁ REALIZAR UNA DENUNCIA ANTE LA CNV, ACOMPAÑADA DE UN MODELO DE "FORMULARIO DE RECLAMOS" (WEB CNV.)

CONDUCTAS ILÍCITAS

Cualquier empleado o integrante del órgano de administración o del órgano de fiscalización de un Agente que tomare conocimiento de que se ha incurrido en una posible conducta ilícita, dará detallada cuenta de ello por medio fehaciente e inmediatamente a la persona Responsable de Cumplimiento Regulatorio y Control Interno.

BYMA EDUCA

OFICINA DE ATENCIÓN AL INVERSOR

OFICINA DE ATENCIÓN AL INVERSOR (OAI)

La Oficina de Atención al Inversor (OAI) tiene por finalidad:



- Promover la educación sobre el Mercado de Capitales
- Atender las consultas de inversores y público en general sobre:

I. Normativa e información general sobre el Mercado de Capitales

II. Información sobre regulados

III. Nómina de Agentes

IV. Requisitos de inscripción para alguna de las categorías de agentes autorizadas por la CNV

V. Acceso a registros públicos

- Poner a disposición recomendaciones y advertencias generadas por la CNV y otros organismos reguladores.

Canales de consulta: correo electrónico: inversor@cnv.gov.ar o a través del formulario web

BYMA EDUCA

BYMA EDUCA

MUCHAS GRACIAS

